国会法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

　この法律は、憲法に基づき、国会の組織、権限、議事及び運営に関する事項を定め、国会の適正かつ円滑な活動を確保することを目的とする。

第2条

　国会は、国民を代表する立法機関であり、憲法及び法律の定めるところにより、立法その他の国政に関する重要事項を審議し、決定する。

第3条

　国会は、衆議院及び参議院の両議院をもって構成する。

第4条

　国会は、法律の制定及び改廃、予算の議決、国政に関する調査その他憲法及び法律に定める権限を行使する。

第5条

　各議院は、憲法及びこの法律に反しない限り、その議事及び内部運営に関する規則を定めることができる。

第6条

　国会及びその議員は、立法及び議事運営に当たり、憲法及び基本的人権保障特別法を遵守しなければならない。

第2章　議員

第7条

1　衆議院の議員定数は百人とする。

2　参議院の議員定数は五十人とする。

3　前二項の定数を変更するには、この法律を改正しなければならない。

第8条

衆議院議員及び参議院議員となるために必要な年齢、国籍その他の資格は、公職選挙法に定めるところによる。

第9条

1　衆議院及び参議院の議員は、国民による選挙によって選出する。

2　選挙区、投票方法、選挙運動、投票及び開票、当選人の決定その他選挙の実施に必要な事項は、公職選挙法に定める。

第10条

1　衆議院議員の任期は二年とし、衆議院の解散があったときは、その任期満了前に終了する。

2　参議院議員の任期は四年とし、二年ごとに議員の半数を改選する。

3　前二項の規定は、憲法第15条及び第16条に基づく。

第11条

衆議院議員は、同時に参議院議員となることができず、参議院議員も同時に衆議院議員となることができない。

第12条

1　議員が辞職しようとするときは、所属する議院の議長に辞職願を提出しなければならない。

2　辞職願は、所属する議院の承認によって効力を生ずる。

3　議院が閉会中である場合その他議院が議決できない場合の辞職手続は、議院規則で定める。

第13条

1　議員の資格に関する争訟は、所属する議院が審査する。

2　審査の対象となる議員には、事実を説明し、意見を述べ、資料を提出する機会を保障しなければならない。

3　議員の資格を失わせる議決は、憲法に定める要件を満たさなければならない。

第14条

1　議院は、議員が議院の秩序を乱し、又はその職務上の義務に違反した場合、懲罰を科することができる。

2　懲罰は、戒告、公開の議場における陳謝、一定期間の出席停止又は除名とする。

3　懲罰の決定に当たっては、対象となる議員に弁明の機会を与えなければならない。

4　除名は、憲法に定める議決要件を満たす場合に限り、行うことができる。

第15条

議員の会期中の逮捕及び会期前に逮捕された議員の釈放については、憲法第22条及び刑事訴訟法の定めるところによる。

第16条

議員が議院において行った演説、討論又は表決については、憲法第23条の定めるところによる。

第3章　議長及び議院の役員

第17条

各議院は、その議員の中から議長及び副議長を選出する。

第18条

1　議長及び副議長の選挙は、議院の最初の会議において行う。

2　選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の過半数を得た者を当選人とする。

3　過半数を得た者がいないときは、得票数の上位二人について決選投票を行い、得票数の多い者を当選人とする。

第19条

1　議長は、議院を代表し、議事を整理し、議院の秩序を保持する。

2　議長は、議院の議決及びこの法律に従い、公平にその職務を行わなければならない。

第20条

副議長は、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときに、その職務を行う。

第21条

議長又は副議長が辞任しようとするときは、所属する議院の承認を得なければならない。

第22条

1　各議院に、その事務を処理するため、事務局を置く。

2　事務局は、議事録の作成、議事日程の調整、議員への資料提供、議院の記録の保存その他議院の運営に必要な事務を行う。

第4章　会期及び会議

第23条

国会の常会は、毎年二回召集する。

第24条

臨時会は、大統領が召集を決定する。

第25条

衆議院が解散されたときは、解散の日から二十日以内に総選挙を行い、選挙の日から三十日以内に国会の臨時会を召集する。

第26条

1　国会の会期は、両議院の議決によって定める。

2　両議院の会期に関する議決が異なる場合は、両議院の協議によって調整する。

3　会期の延長は、各議院の議決によって決定する。

第27条

国会の開会及び閉会は、召集及び会期に関する憲法並びにこの法律の規定に従って行う。

第28条

1　議長は、議院運営委員会の意見を聴き、議事日程を作成する。

2　議事日程には、審議する議案、審議の順序及び予定する議事の開始時刻を記載する。

3　議事日程は、原則として会議の開始前に議員に配布し、公表する。

第29条

各議院は、総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、又は議決することができない。

第30条

1　各議院の議事は、憲法に特別の定めがある場合を除き、出席議員の過半数で決する。

2　可否同数のときは、議長が決する。

第31条

1　表決は、起立、記名投票、無記名投票又は議院が適当と認める電子的な方法によって行う。

2　議員の要求があった場合又は議院が必要と認める場合には、記名投票を行わなければならない。

3　表決の結果は、賛成者数、反対者数及び棄権者数を明らかにして記録する。

第32条

1　議長は、災害、事故その他会議の続行が困難な事情がある場合、議事を延期し、又は休憩を宣告することができる。

2　前項の措置をとったときは、議長はその理由を議院に説明しなければならない。

第33条

1　各議院の会議は、公開を原則とする。

2　各議院は、出席議員の三分の二以上の多数による議決があった場合に限り、秘密会を開くことができる。

3　秘密会の議決には、その必要性及び非公開とする範囲を明示しなければならない。

第34条

1　各議院は、会議の日時、出席議員、議事の経過、発言の内容及び議決の結果を記録した会議録を作成しなければならない。

2　会議録は、会議終了後速やかに作成し、議長の確認を経て保存する。

3　公開の会議の会議録は、国民が閲覧できる方法で公表しなければならない。

第35条

1　会議録に誤記又は脱漏があるときは、議長の承認を得て訂正することができる。

2　訂正は、実際に行われた発言又は議事の内容を変更するものであってはならず、訂正箇所及び理由を記録しなければならない。

第5章　委員会

第36条

　各議院は、法律案その他の議案を審査し、国政に関する事項を調査するため、委員会を設置する。

第37条

　1　各議院に、次に掲げる常任委員会を置く。

　2　一　総務委員会

　3　二　法務委員会

　4　三　外交委員会

　5　四　国防委員会

　6　五　財政委員会

　7　六　経済産業委員会

　8　七　教育文化委員会

　9　八　社会福祉委員会

　10　九　環境資源委員会

　11　十　国土交通委員会

　12　十一　行政監視委員会

第38条

　1　各議院は、特定の重要事項を審査又は調査するため、必要に応じて特別委員会を設置することができる。

　2　特別委員会は、その設置目的を達成したとき、又は設置した議院が解散若しくは終了を議決したときに、その活動を終了する。

第39条

1　委員会の委員は、各議院の議員の中から、議院の議決によって選任する。

2　委員の選任に当たっては、各議院における会派その他の議員構成を考慮し、できる限り公平な構成としなければならない。

第40条

1　各委員会に委員長一人を置き、委員の互選によって選任する。

2　委員長は、委員会の議事を整理し、委員会の秩序を保持する。

第41条

1　委員長は、委員会の審査又は調査に必要があるとき、委員会を招集する。

2　委員の三分の一以上から招集の要求があったときは、委員長は、正当な理由がない限り、委員会を招集しなければならない。

第42条

1　委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、又は議決することができない。

2　委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

第43条

1　委員会は、付託された議案の審査を終えたときは、審査の経過及び結果を所属する議院に報告しなければならない。

2　少数意見がある場合には、所定の手続により、その意見を報告に付することができる。

第44条

委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、専門家その他の関係者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

第45条

1　委員会の会議は、公開を原則とする。

2　非公開とする場合は、委員会の議決によってその理由及び範囲を明らかにしなければならない。

第6章　法律案及び議案

第46条

1　法律案は、各議院の議員及び大統領が提出することができる。

2　大統領が法律案を提出するときは、政府を通じて提出することができる。

第47条

1　法律案には、題名、目的、条文及び制定又は改正の理由を記載しなければならない。

2　法律案が他の法律の改正又は廃止を伴う場合は、改正又は廃止する法律の題名及び対象条文を明記しなければならない。

第48条

1　法律案を提出しようとする議員は、案文及び必要な説明資料を所属する議院の議長に提出しなければならない。

2　議長は、提出された法律案の形式が前条の要件を満たしていることを確認し、受理した法律案を議院に報告する。

第49条

1　議長は、法律案を受理したときは、その内容に応じて所管する委員会に付託する。

2　議院は、特に必要があると認めるときは、委員会への付託を省略して審議することができる。

第50条

1　委員会は、法律案の目的、必要性、実効性、財政への影響及び他の法令との整合性を審査する。

2　委員会は、法律案が憲法及び基本的人権保障特別法に適合するかを検討しなければならない。

3　委員会は、必要に応じて、法律案の提出者に説明を求め、修正案を検討することができる。

第51条

1　議員は、審議中の法律案について、修正案を提出することができる。

2　修正案には、修正する条文及び修正の理由を明記しなければならない。

第52条

委員会は、審査を終えた法律案について、可決、否決又は修正可決のいずれかの議決を行い、その結果を議院に報告する。

第53条

1　委員会の審査を終えた法律案は、本会議において審議する。

2　本会議では、委員長の報告、議員による討論及び表決を行う。

第54条

法律案は、憲法に別段の定めがある場合を除き、衆議院及び参議院の双方で可決されたとき、法律となる。

第55条

衆議院と参議院で法律案の議決が異なる場合は、憲法第25条の定めるところによる。

第56条

1　法律案の提出者は、その法律案が議決される前に、提出した議院の承認を得て、これを撤回することができる。

2　両議院で審議されている法律案を撤回する場合は、審議中の各議院の承認を得なければならない。

第57条

成立した法律は、憲法及び法令公布法の定めるところにより公布する。

第7章　国政調査及び行政監督

第58条

各議院は、国政に関する事項について調査を行うことができる。

第59条

1　各議院又はその委員会は、国政調査に必要があると認めるときは、政府その他の関係機関に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。

2　資料の提出又は説明を拒む場合は、拒否する機関は、その理由を文書で示さなければならない。

3　拒否の理由に争いがある場合は、当該議院の議決によって対応を決定する。

第60条

1　各議院又はその委員会は、調査のため必要があるときは、関係者に出席を求め、証言又は説明を求めることができる。

2　証人の出頭義務、証言拒絶の要件及び偽証に対する措置は、国会証言法に定める。

第61条

各議院又はその委員会は、審議又は調査のため必要があると認めるときは、国務大臣その他の政府関係者に出席及び説明を求めることができる。

第62条

1　国会は、政府による法律の執行及び行政機関の活動が憲法及び法律に適合しているかを監視する。

2　国会は、監視の結果、違法又は不適切な行政活動が認められたときは、政府に対し、説明、改善又は是正を求めることができる。

第63条

　1　国政調査権の行使は、調査の目的を達成するために必要な範囲に限られなければならない。

　2　国政調査は、基本的人権を不当に侵害し、又は司法の独立を妨げる目的で行ってはならない。

第8章　予算及び財政

第64条

国の予算は、大統領が政府を通じて国会に提出する。

第65条

国会は、予算を審議し、歳入及び歳出の内容を確認した上で議決する。

第66条

1　国会は、予算案を審議し、必要と認めるときは修正することができる。

2　予算の修正に当たっては、財政の健全性及び国民生活への影響を考慮しなければならない。

第67条

1　国会は、国の決算について報告を受け、審査する。

2　決算の監査及び提出については、憲法及び会計検査法の定めるところによる。

第9章　国会の解散及び総選挙

第68条

衆議院の解散は、憲法第11条の定めるところにより、大統領が命ずる。

第69条

1　衆議院の解散があったときは、解散の日から二十日以内に総選挙を行う。

2　総選挙の実施及び当選人の決定は、公職選挙法の定めるところによる。

第70条

総選挙の日から三十日以内に、国会の臨時会を召集する。

第10章　情報公開及び倫理

第71条

　国会は、国民による国政の監視及び参加を確保するため、議事、議決、法案及びその他の活動に関する情報を公開しなければならない。

第72条

　1　国会は、個人の権利、国の安全その他法律で保護される利益を守るため必要な場合に限り、情報の全部又は一部を非公開とすることができる。

　2　非公開とする場合は、その理由及び範囲を明らかにしなければならない。

第73条

　1　議員は、職務上知り得た情報を不当に利用して私的な利益を得てはならない。

　2　議員は、その職務に関する利益相反を防止し、国民の信頼を損なう行為を慎まなければならない。

第74条

　1　議員は、法律案その他の議案に関して自己又は密接な関係者の重大な利害が関係するときは、その事実を所属する議院に申告しなければならない。

　2　申告の方法及び公開の範囲は、議院規則で定める。

第11章　補則

第75条

1　各議院は、この法律の規定に基づき、議事及び内部運営に必要な議院規則を定める。

2　議院規則は、憲法、この法律及び基本的人権保障特別法に反してはならない。

第76条

議員の選挙に関する事項は公職選挙法に、証人の出頭及び証言に関する事項は国会証言法に、法律の公布に関する事項は法令公布法に、国の決算の監査に関する事項は会計検査法に定める。

第77条

この法律は、憲法及び基本的人権保障特別法に適合するように解釈し、適用しなければならない。

第78条

この法律は、公布の日から施行する。